

[2] 국유재산 대부료 및 변상금 등 연체관리 부적정

- 「국유재산법」 제73조(연체료 등의 징수) 및 「국유재산법 시행령」 제72조(연체료 등의 징수)에 따르면 국유재산의 대부료 및 변상금 등을 기한까지 납부하지 아니한 경우에는 연체료를 붙여 15일 이내의 기한을 정하여 납부를 고지하도록 되어 있고
 - ◇◇◇◇◇부에서는 매월 첫째주 수요일을 ‘연체채권 점검의 날’로 지정하여 연체채권 관리를 하도록 하고 있으므로 최초 연체일로부터 1개월 이내에는 1회 이상 연체채권에 대한 독촉을 실시하여야 함
- 그런데, 2018. 6. 30. 기준 ◇◇◇◇◇부 등 8개 지역본부¹⁾에서 관리 중인 대부료 및 변상금 등 원금 100만 원 이상 345건에 대한 연체채권 관리 실태를 점검한 결과
 - 2009. 9. 18. ○○○○항만청으로부터 용도폐지 인수된 ‘◇◇◇◇시 ○○○구(공장용지, 1,005㎡)’ 소재 국유재산(무단 점유자 : ○○○)의 경우 2015. 2. 19. 부터 2018. 2. 19.까지 무단 점유로 인해 발생한 변상금 117백만 원에 대하여 2018. 2. 27. (납부기한 : 2018. 3. 14.) 납부고지한 이후 납부기한이 117일 지난 2018. 7. 9. 에서야 독촉하는 등
 - [표 32]와 같이 연체 대부료 35건(원금 150,290천 원), 변상금 183건(원금 707,952천 원), 매각대금 28건(원금 1,362,308천 원) 및

1) 2018년 연간감사계획에 따라 종합감사를 기실시한 4개 지역본부를 제외한 모든 지역본부를 대상으로 함

부당이득금²⁾ 4건(원금 56,281천 원) 등 총 250건에 대하여
2018. 6. 30. 기준일 현재 최초 연체일로부터 길게는 597일, 짧게는
50일이 지나서야 독촉한 것으로 확인³⁾됨

[표 32] 대부료 및 변상금 등 연체채권에 대한 최초 독촉 지연 현황

구 분	건수	합 계	원 금	분납이자	부가세	연체이자
-----	----	-----	-----	------	-----	------

“기재 생략”

【조치할 사항】

◇ ◆◆◆◆부장 등 8개 지역본부장은 국유재산 연체채권 발생
시 1개월 이내에 독촉을 실시하는 등 관련 업무를 철저히
하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을
실시하시기 바람 (주의)

2) 국유재산 공유자인 사인(私人)이 국유재산 공유지분을 배타적으로 점유·사용하고 있는 경우에는 변상금 부과대상이 될 수 없으므로 국가의 지분에 해당하는 부분에 대하여 「민법」 제741조(부당이득의 내용)에 따라 부당이득금 반환청구를 할 수 있음

3) 총 250건 중 231건이 2018. 7. 9. 감사자료 요청이후 독촉한 것으로 확인됨